

1500915-43.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... é conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico de drogas.

O acusado admitiu aos policiais militares, informalmente, a prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, diante da prova testemunhal acima reproduzida e analisada, não é possível acolher a tese de desclassificação.

As circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente apreendido, a considerável ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE ARAÇATUBA

1ª VARA CRIMINAL

1500915-43.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500915-43.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Classe do Processo no 1º Grau << Informação indisponível >> - Assunto Principal do Processo << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID ALEX RIBEIRO RAMOS

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

DAVID ALEX RIBEIRO RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, conforme narra a inicial acusatória, no dia 19 de junho de 2022, por volta de 00h20, no pátio do estabelecimento comercial "Posto Aster", situado na Rua Marcílio Dias, nº 2.320, no Jardim Planalto, nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, trazia consigo, para comercialização ilícita, 77,82 gramas de benzoilmetilecgonina (cocaína). A droga estava distribuída em cento e quatro porções.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante (fls. 1).

Realizada audiência de custódia, houve conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 66/70).

O réu foi notificado (fls. 154) e apresentou defesa prévia (fls. 161/163).

A denúncia foi recebida (fls. 171/173).

Em sede de instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls. 227), sobrevivendo interrogatório do acusado (fls. 226).

O Ministério Público manifestou-se em alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor apresentou alegações finais escritas e requereu a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Postulou,

subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 233/248).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Verifica-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 40/42), auto de exibição e apreensão (fls. 44/45), laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 47), exame químico-toxicológico (fls. 132/134), bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também está demonstrada.

Na fase policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 05).

Interrogado em juízo, o acusado David Alex Ribeiro Ramos negou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que no dia do fato foi até o Auto Posto Áster para comprar bebida alcoólica e abastecer sua motocicleta. Antes de ir até o referido posto, foi até as praças gêmeas e adquiriu 02 (dois) "pinos" de cocaína para seu uso pessoal. Estava sentado em uma mureta conversando com um rapaz, momento em que os policiais chegaram e o abordaram. Admitiu que estava na posse de duas porções de cocaína, para seu uso. Relatou que foi levado ao banheiro pelo policial Molina, que lhe reconheceu de outras abordagens. Informou que o policial Molina disse que o interrogando "já deveria ter morrido faz tempo", e que o policial Alex tentou lhe agredir com um cabo de vassoura. Negou que havia mais entorpecente no banheiro. Disse que não agrediu os policiais. Afirmou que o dinheiro encontrado consigo era fruto de seu trabalho. Disse que estava em liberdade condicional na época dos fatos, por ter praticado crime de roubo. Afirmou que só foram apresentados os 104 (cento e quatro) "pinos" de droga na Delegacia. Disse que não falou para os policiais que estava praticando o tráfico de drogas.

Em que pese a negativa do réu, a prova testemunhal demonstra que o réu estava na posse de grande quantidade de droga, de modo que a autoria delitiva ficou provada. A testemunha Diego Molina Moro, policial militar, ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, relatou que estava em patrulhamento pela Rua Marcílio Dias, quando foram solicitados por um transeunte, o qual informou que no pátio do Posto Áster havia um rapaz de calça e camisa jeans, moreno, fazendo a venda de drogas pelo local. Disse que chegando ao local, tal indivíduo foi localizado e abordado, apurando-se que seu nome é David Alex. Relatou que perguntou ao acusado se ele estava na posse de algo ilícito. O réu, então, admitiu que estava com alguns "pinos" em seu bolso. Disse que localizou nos bolso esquerdo da camisa do réu 23 (vinte e três) microtubos contendo cocaína. Indagado, o acusado informou que trazia mais drogas consigo no interior de sua cueca e pediu que fosse levado ao banheiro para que ele apresentasse a droga. Já no banheiro do estabelecimento, o réu empurrou o policial e tentou dispensar a droga no ralo do banheiro. Foi necessário usar força física moderada para conter o réu. Nas vestes do réu havia uma sacolinha com mais 81 (oitenta e um) microtubos contendo cocaína. Escondido no RG do acusado, havia a quantia de, aproximadamente, R\$ 800,00 (oitocentos reais). Afirmou que o réu foi indagado e confessou que estava vendendo drogas. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Alex Fábio dos Santos, que confirmou a ocorrência dos fatos, conforme narrados por seu colega de farda. Em complementação, disse que o Posto Áster, local do fato, é conhecido nos meios policiais pela traficância durante a madrugada.

Desse modo, observa-se que as provas colhidas nos autos demonstram: foi feita denúncia por um transeunte no sentido de que um indivíduo com as características físicas e de vestuário compatíveis às do acusado estaria traficando entorpecentes no Auto Posto Áster. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o referido local e localizaram o réu, abordando-o. No bolso da camisa do réu foram encontrados 23 (vinte e três) microtubos de cocaína. Ao indagar o acusado, este admitiu que tinha mais drogas em sua cueca e solicitou que fossem até o banheiro para entregar a droga. No banheiro, o acusado tentou dispensar os entorpecentes no ralo, empurrando o policial militar Diego Molina, que o conteve e recolheu mais 81

(oitenta e um) microtubos de cocaína.

Na posse do réu também foi localizada a quantia de R\$ 880,15 (oitocentos e oitenta reais e quinze centavos), dinheiro sem comprovação de origem lícita.

Importante destacar que o local onde o réu estava é conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico de drogas.

O acusado admitiu aos policiais militares, informalmente, a prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, diante da prova testemunhal acima reproduzida e analisada, não é possível acolher a tese de desclassificação.

As circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente apreendido, a considerável quantia de dinheiro localizada, o testemunho dos Policiais Militares, tudo isso demonstra que o réu praticou o crime de tráfico de drogas.

Não há nada para desmerecer os depoimentos dos policiais militares, que prestaram depoimentos claros, sendo certo que seus depoimentos estão de acordo com as demais provas produzidas nos autos.

Desse modo, a conduta do réu enquadra-se no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006. Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tendo em vista a quantidade e espécie de droga apreendida (fls. 47 - 77,82 gramas de cocaína, distribuídos em 104 porções) fixo pena-base acima no mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal.

Na segunda fase, em razão da multirreincidência (fls. 62/63 - tráfico de drogas; roubo), aumento a pena em 1/4, totalizando 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 728 dias-multa.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, observo que nada há para ser considerado. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não incide porque a reincidência impede a aplicação do redutor, por expressa previsão legal.

Assim já foi decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme ementas que seguem:

"APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena redimensionada. Pena-base. Reduzido acréscimo para 1/6. Reconhecida atenuante da confissão espontânea. Compensação integral com a agravante da reincidência. Aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Acusado reincidente. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500160-46.2019.8.26.0628; Relator: Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 3ª Vara; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)".

"TRÁFICO DE DROGAS - pretendida a absolvição por insuficiência de provas - não acolhimento - autoria, materialidade e FINALIDADE MERCANTIL comprovadas - REINCIDÊNCIA IMPEDE A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 e justifica o aumento na segunda fase, sem caracterização do bis in idem - penas e regime inicial fechado adequadamente estabelecidos - recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500591-29.2019.8.26.0548; Relator: Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 12/05/2020)".

Portanto, torno definitiva a pena em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 728 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando que o réu é reincidente e também por se tratar de crime equiparado a hediondo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu DAVID ALEX RIBEIRO RAMOS, qualificado nos autos, ao cumprimento de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 728 dias-multa (valor do dia-multa no mínimo legal), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois está preso preventivamente e assim deve continuar, haja vista a sentença condenatória, em regime fechado, bem como a reincidência, inclusive específica. Expeça-se ofício de recomendação.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União, do valor apreendido na posse do réu de R\$ 880,15 (fls. 44/45), pois proveniente do tráfico de drogas.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P. R. I. C.

Araçatuba, 04 de novembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA